

ORIGINAL

long
RECIBIDO SEP 1'26PM 2:05
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 187

QUINTO INFORME PARCIAL

1 de septiembre
~~de agosto~~ de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 187, presenta a este Alto Cuerpo el Cuarto Informe Parcial de la R. del S. 187.

ALCANCE DE LA MEDIDA



La Resolución del Senado 187 (en adelante, R. del S. 187), tiene como propósito "ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar investigaciones continuas sobre la situación del sistema energético en Puerto Rico; incluyendo, pero sin limitarse, a la fiscalización y cumplimiento con las metas establecidas en la política pública energética de Puerto Rico, desarrollo de los proyectos de energía, acceso a energía, servicio y atención al cliente, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en la Isla, impacto ambiental y económico."

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Este quinto informe parcial trata sobre el estado de la generación temporera de energía eléctrica en Puerto Rico y la fiscalización del proceso de contratación pública llevado a cabo bajo el amparo de la Resolución del Senado 187.

En virtud de las facultades de supervisión de este Alto Cuerpo, se rinde el presente análisis, complementado con los hallazgos recientes derivados de la fiscalización del controvertido Contrato Núm. 2026-P00107 (en adelante, el "PPOA").

Asimismo, esta Comisión toma conocimiento oficial que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) revocó su aprobación a dicho contrato el 17 de agosto de 2026, ordenando a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) su rescisión inmediata por estar "irreparablemente viciado", determinación que fue formalmente ejecutada por la corporación pública el 18 de agosto de 2026.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación de la R. del S. 187, solicitó información a la Autoridad para las Alianzas Públicos Privadas (AAPP) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)

Específicamente, el requerimiento de información cursado a AAPP incluyó las siguientes peticiones:

1. Copia íntegra de los contratos suscritos con Power Expectations, LLC y Gotham Energy para la provisión de generación temporera de energía, incluyendo todos sus anejos, apéndices, exhibits y documentos incorporados por referencia.
2. Copia de toda enmienda o modificación realizada a dichos contratos.
3. Copia de las resoluciones, certificaciones o determinaciones mediante las cuales se autorizaron dichos contratos.
4. Copia de cualquier comunicación oficial cursada a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico relacionada con la aprobación de dichos contratos, así como de las respuestas recibidas.
5. Indique el estado actual de ejecución de cada contrato.

Por su parte, el requerimiento cursado a la AEE incluyó:

- 
1. Copia íntegra de los contratos suscritos con Power Expectations, LLC y Gotham Energy para la provisión de generación temporera de energía, incluyendo todos sus anejos, apéndices, exhibits y documentos incorporados por referencia.
 2. Copia de toda enmienda o modificación realizada a dichos contratos.
 3. Copia de los estudios, memorandos o informes que sirvieron de fundamento para determinar la necesidad de contratar generación temporera mediante dichos contratos.
 4. Indique la capacidad de generación (MW) contratada bajo cada contrato, la ubicación donde se instalarán las unidades de generación y la fecha proyectada para su entrada en operación.
 5. Indique el estado actual de ejecución de cada contrato.

HALLAZGOS

Como parte del análisis investigativo realizado conforme a lo dispuesto por la R. del S. 187, la Comisión de Gobierno del Senado evaluó información y documentación relacionada el tema objeto de esta investigación. A continuación, se presenta el análisis de la información examinada por esta Comisión.

I. MARCO CONTRACTUAL

El contrato original, suscrito el 10 de junio de 2026, fue estructurado bajo la figura de un consorcio colectivamente denominado "Vendedor", integrado por:

1. **Power Expectations, LLC (PE):** Administrador y gestor comercial.
2. **Reyes Contractor Group, Inc. (RCG):** A cargo del desarrollo de la infraestructura civil y la interconexión.
3. **Enchanted Rock, LLC (ER):** Socio tecnológico no capital que aportaba el respaldo de ingeniería, la tecnología de generación y el "know-how" crítico.

Esta estructura fue evaluada por la Third-Party Procurement Office u Oficina de Compras de Terceros Independiente (3PPO) y el intermediario fiscalizador Regulatory Compliance Services Corp. (ReComS) bajo el argumento de que la presencia de Enchanted Rock, LLC y Reyes Contractor mitigaba el severo riesgo financiero y la falta de experiencia utilitaria de Power Expectations, LLC. De este modo, la solvencia técnica de ER sirvió como la justificación legal primaria para que el Comité de Evaluación precalificara y recomendara adjudicar a PE un contrato de una magnitud proyectada de hasta \$5,887,120,000 por un término de diez años.

II. LA CESIÓN

A juicio de esta Comisión, el hallazgo más alarmante y que despierta serias dudas éticas y jurídicas radica en el cronograma sospechoso que rodea la sustitución de las partes del consorcio. Veamos:

1. **10 de junio de 2026:** Se suscribe formalmente el PPOA con la stampa de Enchanted Rock, LLC como socio técnico clave.
2. **12 de junio de 2026:** Apenas **48 horas después de la firma**, Power Expectations, LLC y **Flotek Industries, Inc.** suscriben un **Acuerdo de Cesión y Asunción** (*Assignment and Assumption Agreement*). Mediante este instrumento, Enchanted Rock, LLC cede la totalidad de su participación, derechos, obligaciones y garantías contractuales a Flotek.
3. **17 de junio de 2026:** Power Expectations notifica formalmente la cesión a ReComS y solicita el consentimiento de la AEE.

Desde una perspectiva del derecho administrativo y de la doctrina contractual de buena fe, esta secuencia de eventos desvela una aparente simulación. Es materialmente imposible que un proceso de reestructuración corporativa, análisis de interés de mercado y debida diligencia legal y financiera para una transacción de \$5.8 billones de fondos públicos se conceptualice, negocie y formalice en un plazo de tan solo dos días.

Los indicios apuntan a que tanto Power Expectations como elementos dentro del andamiaje gubernamental sabían desde el principio que Enchanted Rock, LLC no participaría en la ejecución del proyecto. Se instrumentalizó el nombre y la reputación

técnica de Enchanted Rock como un "decoy" de precalificación para superar el escrutinio técnico del proceso competitivo (RFP), con el fin predeterminado de ceder el contrato inmediatamente después de su firma a una corporación que no había competido bajo los mismos términos y que carecía de experiencia equiparable en proyectos de generación térmica a escala utilitaria.

Esta sospecha se tornó en una denuncia el 7 de agosto de 2026, cuando la matriz corporativa de Enchanted Rock (ERock, Inc.) informó formalmente a las autoridades gubernamentales y federales que su firma y nombre habían sido utilizados de forma fraudulenta y sin autorización en el contrato original del 10 de junio, alegando que el consorcio intentó extorsionarlos y que nunca consintieron formar parte de dicho proyecto de generación temporera.

III. MEMORANDO DE RECOMS / 3PPO

El memorando de evaluación emitido por la firma de cumplimiento regulatorio ReComS, de fecha del 30 de julio de 2026, bajo la rúbrica del Lcdo. Osvaldo Carlo Linares, resulta cardinal en nuestra análisis. El informe recomendó de manera favorable a la Directora Ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata Acosta, la sustitución de Enchanted Rock, LLC por Flotek Industries, Inc.

En la evaluación financiera de Flotek, el memorando admite que el indicador de ingresos (*Revenue metric*) de la empresa receptora obtuvo una puntuación "deficiente" (*lacking score*) al situarse por debajo de los parámetros de evaluación establecidos en comparación con el valor proyectado y los requisitos del proyecto. Aun con este factor de riesgo financiero y la nula experiencia de Flotek en generación utility-scale, ReComS recomendó favorablemente la sustitución, amparándose en que la empresa poseía una estructura de capital general más fuerte que la de Enchanted Rock en términos de liquidez.

Lo más grave del memorando de ReComS del 30 de julio de 2026 es que recomendó formalmente la sustitución a pesar de que Flotek mantenía como "Pendientes" los requisitos básicos y obligatorios exigidos por el ordenamiento legal de Puerto Rico para cualquier contratista gubernamental:

1. Declaración Jurada bajo la Ley 2-2018 (Código Anticorrupción): Documento indispensable para validar la transparencia moral de la entidad contratante. Catalogado como "Pendiente".
2. Autorización para hacer negocios en Puerto Rico: Registro formal como corporación extranjera en el Departamento de Estado. En la fecha del análisis, Flotek no estaba registrada. Catalogado como "Pendiente".
3. Certificaciones de No Deuda de Hacienda y del CRIM: Requisitos fiscales básicos para verificar el cumplimiento tributario. Ambos catalogados como "Pendientes".

A pesar de este diafano estado de incumplimiento de precondiciones legales, ReComS justificó su postura argumentando que estos requisitos eran de "carácter administrativo" y recomendó una aprobación condicionada a que fuesen entregados antes de la formalización del instrumento escrito.

La Directora Ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, otorgó su consentimiento escrito definitivo al día siguiente, el 31 de julio de 2026, descansando plenamente en esta recomendación condicionada y validando una alteración sustantiva del consorcio adjudicatario a pesar de las severas advertencias fiscales de la JSAF.

IV. INSUFICIENCIA FINANCIERA

La inhabilidad del consorcio para sostener una operación de esta envergadura quedó patente con el absoluto incumplimiento de la fianza de pago y ejecución (*Payment and Performance Bond*).

De acuerdo con las cláusulas estrictas del PPOA, el consorcio debía presentar a la AEE, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del contrato (fecha límite del 25 de junio de 2026), una fianza de cumplimiento equivalente al 100% del valor de la fase de construcción, ascendente a \$1,180,000,000.



Power Expectations no entregó la fianza, alegando que las aseguradoras (encabezadas por Skyscraper Insurance) no emitirían el instrumento de garantía hasta tanto PREPA formalizara el consentimiento para la sustitución de Enchanted Rock por Flotek. Sin embargo, una vez otorgada dicha sustitución el 31 de julio de 2026, el consorcio continuó dilatando el proceso de emisión. El 5 de agosto de 2026, ReComS apercibió formalmente al consorcio de que tenía hasta el 7 de agosto de 2026 para consignar la fianza bajo apercibimiento de incurrir en incumplimiento resolutorio. El consorcio falló en proveer la garantía de \$1.18 billones, demostrando que Flotek, como socio sustituto, carecía de la capacidad de suscripción necesaria para soportar los riesgos del proyecto.

V. INTERVENCIÓN DE LA JSAF Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

El cúmulo de situaciones inusuales, los serios indicios de firmas no autorizadas (presunto fraude de identidad corporativa de Enchanted Rock) y el impago de la garantía millonaria forzaron el colapso legal de la transacción.

El 17 de agosto de 2026 ente de supervisión fiscal federal, tras determinar que la salida de Enchanted Rock dilapidó los fundamentos técnicos bajo los cuales se evaluó y condicionó el contrato el 2 de junio de 2026, declaró que el contrato estaba "irreparablemente viciado", revocó su aprobación previa y ordenó a la AEE rescindir el acuerdo.

El 18 de agosto de 2026 la Directora Ejecutiva de la AEE notificó oficialmente al principal oficial ejecutivo de Power Expectations, Eddie Echevarría, la terminación inmediata del contrato, fundamentando la resolución en dos causales autónomas: la

falta absoluta de la fianza de cumplimiento de \$1.18 billones y la orden perentoria de desaprobación de la JSF.

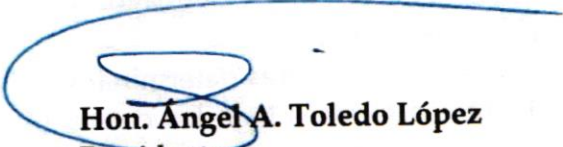
CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizó un análisis de toda la información y documentación sometida. En función de ese análisis, la Comisión concluye de manera general lo siguiente. El proceso de adjudicación y manejo del Contrato Núm. 2026-P00107 (PPOA) para la generación temporera de energía estuvo enmarcado en graves irregularidades administrativas, financieras y posibles actos fraudulentos. La evidencia examinada apunta a que se instrumentalizó indebidamente el nombre y la reputación de la empresa Enchanted Rock, LLC para superar los requisitos técnicos del proceso competitivo y asegurar un contrato de más de \$5.8 billones. La cesión casi inmediata del contrato a Flotek Industries, Inc.—una empresa sin la experiencia necesaria y con deficiencias financieras—refleja una aparente simulación que desvirtuó los propósitos de la contratación pública. A esto se suma la cuestionable toma de decisiones por parte de los entes evaluadores (ReComS) y la Directora Ejecutiva de la AEE, quienes avalaron la sustitución corporativa a pesar de que la nueva empresa incumplía con requisitos legales básicos y obligatorios para contratar con el gobierno de Puerto Rico. Finalmente, la insolvencia del consorcio quedó demostrada ante su incapacidad para emitir la fianza de cumplimiento de \$1.18 billones, lo que justificó plenamente la intervención de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) para declarar el contrato "irreparablemente viciado" y ordenar su rescisión inmediata el 18 de agosto de 2026.

La Comisión de Gobierno mantendrá abierta la investigación bajo la R. del S. 187, reservándose el derecho de radicar informes adicionales y de remitir los hallazgos a los foros correspondientes.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Quinto Informe Parcial sobre la **Resolución del Senado 187**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico